

1509052-43.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2100351/2020 - 30º D.P. TATUAPE, 11082032 - 30º D.P. TATUAPE, 1082/20/230 - 30º

D.P. TATUAPE, 2100351 - 30º D.P. TATUAPE, 1082/20/230 - 30º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509052-43.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509052-43.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2100351/2020 - 30º D.P. TATUAPE, 11082032 - 30º D.P. TATUAPE, 1082/20/230 - 30º

D.P. TATUAPE, 2100351 - 30º D.P. TATUAPE, 1082/20/230 - 30º D.P. TATUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR GUILHERME MARTINS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de VITOR GUILHERME MARTINS SANTOS, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 23 de abril de 2020, por volta das 18h30min, na passarela localizada na Rua Melo Freire, nº 1, Tatuapé, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para fim de tráfico, oito invólucros plásticos totalizando 8,2g de "maconha", substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 79/82. A denúncia foi recebida (fls. 88/89), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e notificado (fls.

118), ofertou defesa preliminar (fls. 121). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas. O réu é revel. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma, pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para porte ilícito de entorpecentes, o reconhecimento da confissão informal, bem como com relação à aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações outras acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Eduardo e Rodrigo afirmaram que na plataforma local dos fatos é corriqueira a venda de drogas, razão pela qual para lá se dirigiram no dia dos fatos permanecendo em observação por dez a quinze minutos. Neste período observaram um homem de blusa branca recebendo dinheiro de consumidores, que depois iam até o réu, que trajava roupa vermelha, que lhes entregou algo. Disseram que os referidos homens, tendo notado a presença da polícia, tentaram se evadir. Em poder do réu encontraram de cinco a dez porções de "maconha" num pacote que ele tirou da cueca ou da bermuda como disse Rodrigo. Assim que foi preso o réu admitiu que vendia drogas a fim de saciar seu vício. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como asseverado, demonstrou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. O réu, conluiado com o rapaz que logrou evasão, vendia drogas. A ação foi flagrada pouco importando, pois, a quantidade de porções de "maconha" apreendidas em seu poder. Desta forma, é inviável a almejada desclassificação. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Inexistiu confissão. O réu é revel. A eventual admissão informal da prática delitiva não aproveita à atenuação das sanções. A confissão válida para tal fim é exclusivamente a verificada perante o julgador e sob o crivo do contraditório. Se os depoimentos de testemunhas colhidos na fase policial não podem servir a alicerçar condenação, é inviável emprestar-se o pretendido valor a eventual confissão informal. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Indefiro o direito ao apelo em liberdade e decreto a custódia cautelar preventiva do réu, que desapareceu. Assim, a medida é salutar a garantir o cumprimento da lei penal. Ademais, o réu é também processado por porte ilegal de arma de fogo, fato que demonstra ser pessoa cuja personalidade é inclinada à delinquência contumaz. A prisão, por isso, também visa garantir a ordem pública. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR VITOR GUILHERME MARTINS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo

a incineração do entorpecente apreendido oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA